

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 585/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์

โจทก์

นายกุศลหรือแอ้วหรือแอ้ว บุญบุตร กับ

พวก

จำเลย

นายกุศล หรือ แอ้ว หรือ แอ้ว บุญบุตร

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288,80 และ 60 ลงโทษจำคุก 15 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิจารณาแล้วตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่มีเหตุสมควรที่จะ
ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาค่าประกันสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาค่าประกันสองแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ